今天看到臺南市政府願意率先討論這個議題，制定清楚的管理法令，讓業者與民眾都有依據可循，真的非常感謝經發局願意站出來。因為長久以來，民意把麻將視為賭博的代名詞，但其實打麻將的人多半只是想打發時間。以我的例子來說，我是美國西北大學公費留學的工業博士，中華民國送我出去念書，財務上並不需要靠這個維生，但我親眼看到許多長者因為打麻將被誤會甚至被警察帶走，那一刻我下定決心要推動正名。我今年六十八歲，我知道許多老人家如果沒有這樣的活動，只會天天坐在電視前發呆，甚至導致失智。很多麻將館其實在替政府分擔長照的責任，像我們館裡有八、九十歲的長輩，子女每天開車送來，有的還需要工作人員協助換尿袋，這其實是在為政府減輕長照 2.0 的負擔。

我也要澄清，我們推廣麻將運動的目的不是賭博，而是提供一個安全、衛生的場所，讓長者能安心活動。真正想賭博的人不會用麻將這麼費時的方式，因為撲克牌幾秒鐘就能決勝負。麻將反而是一種社交與腦力活動，許多醫學研究也證明它對長者的身心健康有益。我們希望社會能以科學角度看待麻將，而不是貼上負面標籤。

另外，我要再補充，我們曾向經濟部詢問過，希望麻將業能有單獨的行業別，好讓我們能成立公會、自律管理，但目前仍不被允許。這也造成了實務問題：依照本次草案的第六條、第七條、第九條及第十條，有關既有業者的營業項目與中央主管機關登記代碼之間的銜接似乎不夠明確。若我們的麻將館已經經營三年、甚至五年，卻因中央未設專屬代碼而無法合法登記，那這樣的業者該如何是好？這部分希望局長與市府能說明。

經濟發展局　張婷媛局長

臺南市政府制定這部休閒活動場館事業管理自治條例，並不是針對麻將最大黨或任何特定團體，而是依據第一條的立法宗旨，為了維護社會安寧、公共安全及市民身心健康，才推動這項自治條例。至於您剛才所提到的第十條部分，我們等一下會再針對條文內容進一步說明與回應。

經濟發展局　洪麗華科長

因為如果大家看第十條第二項的規定，就可以看到條文明確指出：「本自治條例公布施行前，已經經營休閒活動場館事業並完成登記者，不受距離限制。」右邊的說明也有提到，這樣的設計是基於法治安定性以及信賴保護原則。也就是說，既然業者在法令公布前就已依規完成登記營業項目，我們當然應該予以保障，讓他們不受新的距離限制影響。不過，同時也要強調，這並不代表業者可以完全免除其他法令的規範。登記後仍必須遵守各目的事業主管機關的相關規定，包括都市計畫法、國土計劃法、區域計劃法、建築法、消防法等等。如果業者未符合這些相關規範，相關單位仍會依法進行處理。我們在這條的設計重點，就是要兼顧保障既有業者的信賴利益，同時確保各項安全與管理制度能依法落實。

司儀

接下來發言，提醒與會各位有三分鐘的限制

與會者

我盡量簡短說明。現場的業者朋友，我知道大家都很關心，也都有實際開設相關場館。今天大家來，就是想了解政府所訂的法規，我們是否都能依法遵循、合法經營。科長剛剛的說明我想大家應該都理解了，也就是說，已經設立並登記的業者，不再受第五條距離限制的約束。因為業者早已在該地經營，不可能要求學校搬走，也不可能要我們的店面遷移，所以這部分自然不受距離條款影響。換句話說，只要業者向經發局申請營業登記，登記為休閒活動場館業，就屬於可適用的範圍。但同時，我們仍必須遵守消防法、公安法、建築法等相關規定，確保一切合法安全。我相信多數業者都已遵循這些法令，因為每個月至少都有一次聯合稽查，小組成員包括警察、消防、食管科等單位，經營兩三年以上的業者，早就接受過各主管機關的檢查，若有不合格也早已開罰。因此，如果一切依法登記並符合安全規範，依第十條規定，就不再受第五條距離限制的影響。大家明白這一點就好，謝謝。

與會者

因為在這次自治條例草案裡面，規定營業場所必須距離學校二百公尺以上，但其實現在很多學校都有開設博弈相關的課程，例如德州撲

克、麻將、西洋棋、圍棋等，這些都已被納入正式課程範圍。既然學校本身都在推廣這些活動，為什麼營業場所還必須設在距離學校二百公尺以外呢？再者，德州撲克如今已成為奧運的比賽代表項目，屬於國際公認的智力競技。我們的營業時間也都是在晚上八點到凌晨四點，並非學校上課時段，根本不會影響兒童或青少年的福利與安全。更重要的是，我們這些既有業者早已依規合法經營，消防與公安都合格。如今若要以新條例規範區域性距離限制，應該採「不溯及既往」的原則，新規定應該只適用於未來新設立的業者，而不應影響到已經合法經營的業者。

經濟發展局　洪麗華科長

謝謝您的提問。我們其實在剛才的簡報前言中就有開宗明義地提到，雖然麻將與德州撲克等娛樂活動，對長者的心智維持與社交互動確實有正面幫助，但也必須承認，這類營業場所確實比較容易涉及賭博行為，這是我們在管理上無法完全避免的現實狀況。就像目前的電子遊戲場，有些也被查獲涉及賭博性質的經營模式。因此，在研擬本自治條例時，我們參考了「兒童及少年福利與權益保障法」第 47 條的規定，該條明定針對成人用品零售店或限制級電子遊戲場等，若涉及賭博或情色營業態樣，就必須設有距離限制。這次草案所採的立法思維與兒少法是一致的，主要是出於保護未成年與維護社會觀感的考量。此外，確實有部分業者因距離學校過近，在社會觀感上容易引發爭議，為了避免這樣的疑慮，我們才在條文中設定距離學校二百公尺的距離限制，讓整體規範更具合理性與明確性。同時，也再次強調，對於在自治條例公布前已登記營業的業者，我們仍會依信賴保護原則予以保障，不受距離限制的影響。

與會者

各位長官、各位業者，大家晚上好。針對草案第八條有關「賭博問題」的部分，我這邊有一點意見。目前我們在實務上使用的執照，常常會出現承租情形，也就是說場所可能會轉租給下一位業者經營。如果因為發生賭博行為而要進行處罰，是否應該以現場實際經營的業者為主體，而不是直接規定「三年內該執照不得再使用」？這樣的處理方式，若能依照實際經營者的行為來裁罰，會更符合比例原則，也比較合理。以上，謝謝。

經濟發展局　洪麗華科長

我來做個補充說明。這部分我們主要是參照「臺南市電子遊戲場設置自治條例」第五條的規定，採取相對較嚴格的管理方式。也就是說，若該營業場所曾涉及賭博行為，我們希望能防止類似情況再次發生。因此，條文中規定若因涉及賭博而被註銷執照，該地點在一定期間內不得再重新設立同類型營業場所，主要是為了避免新登記的負責人與前手之間仍有關聯，造成規避或重複違規的情況。

這樣的設計其實是有前例可循的，電子遊戲場自治設置條例也採取了相同的精神與管理原則。我們的出發點並非要加重業者負擔，而是希望藉由較嚴謹的規範，引導業者合法經營、遠離賭博行為。若能維持正當的娛樂性質與營業秩序，自然不會受到這類條件的限制。

與會者

剛才那位先生提到的情況，我也想補充說明一下。我們現在其實正在對臺南市警察局提出國家賠償訴訟，警察局的代表在場應該也清楚這件事。我之所以會提出這樣的訴訟，是因為在執法過程中，警察破壞了我們的設備與桌椅，導致場館無法營業。後來地檢署調查結果是「不起訴處分」，包含我本人在內的 44 位相關人全都不起訴。

問題就在這裡，如果依照這次草案第八條的規定，只要案件進入司法程序，就必須停業，這樣的設計非常不公平。國家法律有「無罪推定原則」，也就是在法院判決確定之前，都應該視為無罪。可是這條法規卻規定，只要進入司法程序、即使法院尚未判決，就要業者停業，這明顯違背憲法保障的原則。

實務上，從案件偵辦到地檢署處分，往往要耗費半年、一年甚至更久。如果按照這條法的規定，業者在等待判決結果期間都必須停業，那等於是變相處罰。很多業者在這期間可能會被迫倒閉，根本撐不到判決結果出來。這樣的規定不僅與「無罪推定」的立法精神相衝突，也欠缺比例原則。

我們認為，只有在法院一審判決確定有罪之後，才應該要求業者停業，這才符合程序正義與公平原則。否則，在尚未判決之前就強制停業，對業者來說是極不合理也極不公正的處分。謝謝。

司儀：

謝謝各位的發言。提醒大家，每位發言時間為三分鐘，今天現場參與相當踴躍，為了讓尚未發言的朋友也有機會表達意見，請已經發言的朋友將機會讓給其他與會者。若有任何意見或建議，都歡迎提出交流。

再次說明發言時間規則：每人發言時間三分鐘，發言至第二分鐘時會按鈴一聲提醒，三分鐘到時按鈴兩聲結束，屆時將請發言者停止發言。

今天時間有限，希望能在這段時間內廣泛蒐集各方意見，讓條例制定能更周全、完善。謝謝大家，也請現場有想法、有建議的朋友踴躍發言。

與會者：

各位長官、各位業者大家好。我想針對德州撲克的部分做一點說明。過去傳統觀念普遍認為德州撲克屬於賭博活動，但經過這幾年的發展，國際體育組織已正式將德州撲克列為與象棋、圍棋並列的智力競技運動。在臺灣，近年來也舉辦了許多大型德州撲克比賽，像是在臺北舉辦的國際賽事，吸引了大量外國選手來台參加，帶動地方觀光與旅宿經濟，我自己當時訂飯店都訂不到，可見影響力非常大。

此外，現在許多大專院校也都有成立德州撲克社團，甚至邀請「華人德州撲克教授」入校講授這項運動。德州撲克其實是一種需要高度智力、冷靜度與策略思維的體育競技活動，和圍棋、象棋一樣，是靠腦力的比賽。像日本目前已開始從國中、小學階段培養青少年接觸德州撲克，可見這項運動正逐漸被視為正式的智力競技項目。

因此，我認為德州撲克不應被歸類為賭博性娛樂，也不應受到與學校距離或區域計畫的限制。未來若在法令上規範住宅區、商業區的設置條件，也希望能予以明確說明與合理調整。

最後，我也有準備相關資料，包括德州撲克在國際賽事中的發展、教育推廣現況，以及這次由華人德州撲克協會在臺北舉辦的亞洲國家杯

賽事，該比賽的正式公文是由體育署李洋部長核發的。這些資料我都帶在身上，待會兒可以提供給各位長官參考。

經濟發展局　張婷媛局長

我們這部自治條例最主要是針對可能涉及賭博行為的營業場所，才設立相關管理與約束規範。至於一般屬於合理範圍內的休閒娛樂活動，並不在我們這次規範的對象之中，當然也不是條例的主要限制對象。

至於大家關心的條文內容，像是距離學校需二百公尺以上的規定，確實有意見認為是否過於嚴苛。不過這部分是依照兒童及少年福利與權益保障法的相關規定所制定，主要考量還是兒少保護與社會觀感，希望能在安全與開放之間取得平衡。

經濟發展局　洪麗華科長

關於第七條與第五條中提到的「距離」規範，右側的條文說明部分也有明確指出，我們是參考兒童及少年福利與權益保障法第四十七條第四項的規定來擬定。該條文的內容主要是列舉式規範，針對像是酒家、特種咖啡茶室、成人用品店、限制級電子遊戲場等涉及色情、暴力或賭博性質的營業場所，要求與學校保持一定距離。

因此，我們在本自治條例中設定「距離學校二百公尺以上」的規範，就是依循兒少法第四十七條第四項的立法精神，針對可能涉及賭博、色情、暴力等營業態樣的場所採取同樣的距離限制，以維護學校周邊的社會秩序與兒少安全。

法制處　楊璿圓處長：

關於「無罪推定」的部分，我這邊做一個補充說明。確實，在刑法體系裡面，無罪推定是基本原則，也就是在法院判決確定之前，任何人都應被視為無罪。然而在行政法領域中，法律除了保障個人權益之外，還必須兼顧社會公共利益，因此在某些情況下，行政法會透過具體的法律或自治條例，對人民的權利與義務作出必要的限制或規範。

以今天討論的臺南市休閒活動場館事業管理自治條例為例，這部條例的目的，就是透過地方立法，對可能涉及公共安全或社會秩序風險的

行業建立明確規範。像第八條第一項規定：「經營休閒活動場館事業涉及賭博行為者，於判決確定前，停止受理公司、商業名稱及代表人、負責人變更登記申請等。」這樣的設計，是基於行政法的管理精神，屬於預防性行政措施，並非刑事上的有罪判定。它的重點是防範持續違規或規避處分的情形，維護社會整體秩序。

至於距離限制兩百公尺的規定，前面也說明過，是參考兒童及少年福利與權益保障法第 47 條第 4 項所設，主要是為了避免休閒活動場館與學校過於接近，造成社會觀感疑慮。經發局的考量是：雖然多數業者經營方向良善、活動內容健康，甚至學校內也開設博弈或智力競技相關課程，但部分營業場所仍有潛在涉及賭博的風險。

因此，自治條例在立法上必須同時兼顧兩個面向，一是支持良性發展的休閒事業，讓產業有明確的發展空間；二是防止偏離正軌、可能危及社會公共安全的行為。條例中對市民權利的創設與限制，都是依據地方自治權、因地制宜地制定，目的在於維護社會安寧、良善風俗與市民身心健康，並確保整體休閒產業能朝健全方向發展。

與會者：

長官、各位大家好，我講台語。我是一個專門替業者做裝潢的，今天也替我們業者說幾句話。
現在好不容易牌照拿到了，卻訂了這麼多條件、這麼多限制。像德州撲克、電動玩具這些，在國外已經合法五、六十年了，為什麼在我們這裡卻被這樣限制？市府這樣做，其實是在剝奪我們業者的生存空間，這樣是不對的。

你說如果真的有違法，該罰的就罰沒問題，可是很多業者只是租桌子給客人玩，這是正當的生意。我們花錢裝潢、投資、把場地弄好，現在規定一改，這些投入要怎麼收回？這樣對業者真的很不公平。

這行業本來就是自然發展的產業，就像有人開餐廳、開牛排館一樣，都是社會經濟的一部分。不能因為這個產業容易被誤解，就剝奪它發展的機會。這些業者其實也帶動地方經濟發展，讓房屋有租金收入，也創造就業機會，不可能每個人都到市府上班嘛。

而且我們都有繳稅，不管是娛樂稅、營業稅，該繳的都有繳，結果現在卻被政策限制到無法生存，這樣真的說不過去。這樣做，不只是打擊業者，也是在打擊地方經濟的活力。

與會者：

剛好我想要請教一下關於裝潢的問題。第六條裡面規定登記以前要先會勘，會勘的內容包括安全、公共安全法、消防法等相關規定，那我想了解的是，這個會勘是在裝潢前會勘，還是裝潢後會勘？如果是裝潢後才會勘，那萬一不符合規定，造成損失，這個責任要怎麼處理？這部分是不是應該要說明清楚。

另外，也想請問會勘在什麼情況下會進行？有哪些條件？大概要花多少時間？因為我們很多業者租的都是別人的房子，房東通常不會等太久，如果會勘時間太長，可能就會造成租金損失。是不是可以在這個法條裡面明訂會勘的條件、時程或期限，讓我們在準備裝潢和申請的時候有依據、比較好掌握。謝謝。

經濟發展局　洪麗華科長

大概說明一下，目前的作業方式是這樣的：當業者提出設立登記或變更登記，例如增加營業項目或變更營業所在地，而申請的項目屬於「休閒活動場館業」時，我們在收到商業登記或公司登記的資料後，才會安排會勘。

在實際會勘時，如果現場仍是空屋、尚未裝潢完成，我們就無法看出實際的營業態樣，這樣的會勘其實沒有意義。原則上會勘時要能夠看得出場館的營業型態，例如設施配置、動線安全等，因此必須是在裝潢完成、有營業樣態之後再進行。

至於時間方面，通常不會拖太久，但因為可能同時有多件案件需要安排，因此仍須依照排程進行。在執行過程中，若業者被發現有不符合消防法令、建築法令等情形，則會要求業者先行補正或改善，待符合規定後才能繼續後續程序。

整體來說，延誤時間多半不是卡在排會勘，而是因為業者需補齊或改善設施設備。以上是目前的作業說明。

與會者：

延續剛剛那個部分，我想再請教一下。因為這裡牽涉到變更使用執照的問題，像北部有些縣市在審核時，是依照使用分區或建築使用類別去區分，會分成 A、B 等不同類型。如果原本建物的使用執照條件不符合這個法規所要求的分類標準，就沒辦法辦理變更使用，那這樣一來，業者已經裝潢完成的部分不就會造成困擾或損失？

想請問這種情況有沒有補救或替代的方式？例如是否能先給予限期改善、輔導補件，或在安全條件符合的情況下，提供某種暫時使用或緩衝機制？不然業者如果在變更執照階段卡關，裝潢都已經完成，後續無法合法營業，這樣真的會影響很大。

經濟發展局　洪麗華科長

依照目前實際的執行情況來說，休閒活動場館業在建築使用上，依規定應屬於建管的 B1 類，也就是類似俱樂部或遊藝場等類型的營業場所。這個 B1 類使用的要求相對是比較嚴格的，相關主管機關在審查時，也會依照安全、消防、建築結構等規範進行把關，必須完全符合規定才能核可。

針對您剛剛提到的情況，業者如果已經先裝潢完成，才發現使用執照或建物類別不符，其實確實會造成困擾。這也是為什麼我們一直鼓勵業者在進行裝潢或開業前，先主動向主管機關查詢，了解自己場地的建管、土地管制分類是否符合休閒活動場館業的使用條件。

就像申請商業登記或公司登記一樣，事前先確認場地是否符合建築使用規範與消防要求，再進行登記，會比較妥當。這樣做能避免後續要變更用途時發現不符、導致投資受損的情況。我們也非常希望業者能在這個階段就主動確認，這樣整體作業會更順暢，也能確保地點合法、經營順利。以上說明。

家長協會副理事長：

我是臺南市家長協會代表，第一次發言。剛才聽了許多業者的說法，我相信大家都是正當做生意的人，也都希望有合理的規範。我個人認為，這份草案其實並不算嚴格，也不是要刻意扼殺麻將或相關產業，

而是希望建立一個更明確的管理架構。經營這個行業，本來就應該清楚知道它有一定的成本與風險，應該在投入之前先自行評估，而不是事後讓政府去承擔或補救。這是我從商業角度的看法。

另外，站在兒少保護的立場來說，因為我們協會主要關心孩子的成長環境，兒少法本來就有相關規範，最近也針對娃娃機業者納入管理，這些都有一定的法律依據。所以我也贊同學校範圍內，特別是 18 歲以下的教育環境，不應設置這類休閒或博弈性質的場所。學校內若有德州撲克、麻將課程，都是以教育訓練為出發點，且在可管理、可監督的環境下進行，這與營利性質的經營行為是不同的。

而在學校周邊地區，如果完全仰賴業者自我約束，我必須誠實說，社會發展雖然進步，但我個人還沒有那麼樂觀。尤其我自己就住在學校附近，常看到孩子放學時會經過一些這類場所。這些地方的存在與外觀形象，確實會對孩子產生某種社會觀感與心理影響。因此，我認為應該重視這個問題，這不是在限制商業發展，而是在兼顧社會安全與公共利益。

從商業角度來看，經營者要的是市場機會，但設立地點並不一定要靠近學校。既然有商業區、特定營業區等空間規劃，就應該遵守相應規範。至於長輩休閒、麻將刺激這些正面的社會功能，我是認同的，我自己也參與過長照 2.0 的推動，知道這樣的活動對老人家確實有幫助，不過這部分屬於社福與長照領域的討論，不是這次條例的重點。

今天的重點在於這份自治條例的設立與管理方向。我認為，應該以正面方式去規範業者的經營行為，讓好的業者能合法存在，同時對可能產生負面影響的場所，透過警察與相關機關加強管理。警察執法確實有時候比較強硬，若有執法不當，就依程序處理，但我們不應該在制度設計階段就把整個產業消滅掉。應該是在保護公共利益與維持商業自由之間找到平衡，以上是我的看法。

與會者

過去賭博常在家裡、甘蔗田或棚子下進行，現在很多業者為了經營甚至貸款、賣房來開店，若你訂一堆規定其實沒有意義。這又不是娃娃機或投幣電動遊戲，業者經營的是實體場所，與學校的距離是兩回